深汕特别合作区鲘门镇深圳尚武骋风马术文化传播有限公司“12·13”一般淹溺事故调查报告

深圳市深汕特别合作区

管委会事故调查组

2023 年 12 月 13 日 16 时 35 分许，深圳市深汕特别合作区鲘门镇玉海湾沙滩临赤石河入海口处发生一起淹溺事故，造成 1 人死亡，直接经济损失为 188 万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由区公共事业局、深汕检察院、深汕公安分局、区总工会和鲘门镇政府为成员单位的深汕特别合作区鲘门镇深圳尚武骋风马术文化传播有限公司“12·13”淹溺事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深汕特别合作区鲘门镇深圳尚武骋风马术文化传播有限公司“12·13”淹溺事故是一起因骑马人员冒险涉水骑乘坠海，相关单位安全生产管理缺失，对骑行项目风险辨识、隐患排查不到位，加之应急处置不力造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

深圳尚武骋风马术文化传播有限公司（以下简称深圳骋风马术公司）成立于 2022 年 10 月 31 日，注册地址：深圳市深汕特别合作区鲘门镇红泉村红海大道 1309 号（玉海湾度假村 7 栋），法定代表人：李某，统一社会信用代码：91440300MA5HJH1B8C，企业类型：有限责任公司，经营项目：健身休闲活动，组织文化艺术交流活动，组织体育表演活动，体育赛事策划，体育场地设施经营等。

（二）事故发生地位置

事故发生在深圳市深汕特别合作区鲘门镇玉海湾度假村以西临赤石河入海口处，事故发生地位置坐标 N22° 78′ 97″，E115° 05′ 48″（见图 1）。



图 1 事故发生位置

（三）海边骑行项目情况

海边骑行项目骑行范围为玉海湾度假村沙滩公共区域，全长约 2.5 千米（见图 2）。



图 2 骑行范围

（四）事发区域气象情况

12 月 13 日 16 时到 17 时，事故现场附近天气实况：多云，气温 23℃，偏南风 1 级，阵风 2 级，能见度 15-17 公里。

（五）海边骑行项目购买情况

根据深圳骋风马术公司提供的消费记录显示，邹某东（死者）为该公司会员，分别于 2023 年 8 月 30 日、10 月 4 日各充值 6000 元，共购买了 22 次海骑项目服务（包括赠送 2 次）。截至事发时，共消费 13 次，剩余 9 次（不含事发当日的消费次数）。

二、事故发生经过、应急处置及善后处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 12 月 13 日 14 时 11 分许，邹某东、董某香、周某 3 人一起乘车到达深圳骋风马术公司。

15 时 30 分许，教练翁某桂带领邹某东、董某香及提前预约了骑行项目的姜某东前往马棚挑选马匹。

15 时 48 分许，教练翁某桂、邹某东、董某香、姜某东选好所骑乘马匹后离开马棚，在附近的玉海湾沙滩进行骑行。骑行过程中，教练翁某桂负责骑行引导和为邹某东等三人拍摄骑行照片及视频。

16 时 05 分许，四人骑行到达赤石河入海口附近沙滩。骑行期间，教练翁某桂、邹某东、董某香及姜某东均有下海骑马的行为（见图 3）。



图 3 下海骑行视频截图

16 时 35 分许，董某香及邹某东所骑乘马匹在沙滩西北侧误入深水区，二人及所骑乘马匹均落入水中，其中邹某东被甩下马

匹，董某香则一直紧抓马鞍。为了自救，邹某东向岸边游去，因风浪较大，一直未能成功上岸，后被海浪卷走。因董某香落水后一直用手紧紧抓住马鞍，其被马匹带回岸上，邹某东所骑马匹也跟着游回上岸。

（二）应急救援情况

看到董某香和邹某东落水后，教练翁某桂立即拨打了 110 报警电话，并在附近寻找到一个 3 米长的竹竿对邹某东实施救援，但由于距离邹某东太远，施救未果。

17 时 20 分许，公安、消防、应急管理、鲈门镇政府等部门到达事故现场开展溺水人员搜救工作，但未发现邹某东踪迹。

12 月 14 日早晨，一出海渔民在距离事发落水点约 500 米处发现邹某东尸体。

（三）事故现场情况

事故发生地位于玉海湾度假村以西临赤石河入海口处，此处沙滩边缘坡度较大（见图 4）。



图 4 事发现场（退潮后拍摄）

（四）人员伤亡和直接损失情况

1.死亡人员情况

邹某东，男，46 岁，广东深圳人，深圳骋风马术公司海边骑行项目购买者。

2.事故直接经济损失情况

事故直接经济损失为 188 万元人民币。

（五）善后情况

事故发生后，深圳骋风马术公司与死者家属签署了赔偿协议，善后工作得到妥善处置，最大限度地降低此次事故造成的影响，未出现影响社会稳定的情形。

（六）事故应急处置评估

深圳骋风马术公司未指定应急救援人员，未配备安全管理人员，未在骑行范围内配备必要的应急救援物资。事故初期，未能

有效组织力量开展前期救援。

接到事故信息后，应急管理、公安、消防和鲘门镇迅速启动应急响应，组织调度人员赶赴现场开展应急处置，及时上报事故情况并开展前期调查工作。

调查评估认为，该起事故政府部门应急响应迅速，响应程序正确，处置措施得当，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。但是，深圳骋风马术公司应急准备不足、应急处置不力。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

骑行人员邹某东未充分认识到海边骑行活动的潜在风险，在不熟悉水域环境的情况下冒险涉水骑乘，误入深水区失稳坠海后被甩下马匹，加之海边风浪较大自救不成功导致事故发生。据广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2023]病鉴字第 0124 号），被鉴定人邹某东系溺水窒息死亡。

（二）间接原因

深圳骋风马术公司安全管理缺失，重效益轻安全，主体责任落实不到位。未建立健全安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度，未对海边骑行活动进行全面风险辨识和隐患排查；对教练员的安全教育培训不到位，教练员未能严格履行岗位安全职责，违反公司规定放任骑行乘客涉水骑乘，未及时发现和阻止骑行乘客骑行进入深水区;未指定应急救援人员，未配备安全管理人员，未在骑行范围内配备必要的应急救援物资；未制定

本单位生产安全事故应急救援预案，未开展防溺水应急演练；事发后应急处置不力，未能有效组织救援。

（三）事故性质

经调查认定，深汕特别合作区鲘门镇深圳尚武骋风马术公司“12·13”淹溺事故是一起一般生产安全责任事故。

四、相关部门监管情况及存在的问题

（一）区公共事业局

2023 年至事故发生以来，区公共事业局对玉海湾度假村和深圳骋风马术公司共开展安全检查 12 次，出动检查人员 24 人次，共发现安全隐患 13 项，检查发现隐患主要为草料堆线路老化、风机开关箱开关松动且缺失安全警示标志等现场安全问题，对深圳骋风马术公司存在的规章制度不健全、安全教育培训不到位等安全管理问题未能及时发现，检查质效不高。

（二）鲘门镇政府

2023 年至事故发生以来，鲘门镇政府对辖区体育、旅游领域监管主要集中在防溺水宣传上，发放防溺水宣传手册 1000 余份，其中包括对玉海湾度假村沙滩游客开展宣传、引导，呼吁游客远离危险水域。但是对于体育、旅游领域企业的监督检查不够细致，未及时发现深圳骋风马术公司在安全管理方面存在的问题。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

根据事故调查情况，提出以下处理建议：

（一）建议追究刑事责任人员（1 人）

翁某桂，男，群众，深圳骋风马术公司教练员。翁某桂作为海边骑行活动的陪同教练，违反公司规定放任骑行乘客涉水骑乘，在知道沙滩临赤石河入海口位置坡度较大的情况下，未能及时阻止骑行人员骑行入深水区，对事故发生负有责任[1]，建议移送司法机关依法处理[2]。

（二）建议给予行政处罚的企业（1 家）

深圳骋风马术公司，作为海边骑行项目的组织单位，未对海边骑行活动的风险进行辨识，未及时发现并消除海边骑行活动存在的事故隐患；对员工安全教育培训不到位，员工未能严格履行岗位安全职责；未制定本单位生产安全事故应急救援预案，未组织开展防溺水专项应急演练，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]、第四十一条第二款[4]、第八十一条[5]的规定，建议由深圳市深汕特

---

[1]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。……

[2]《最高人民法院最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条规定：实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：(一)造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的;(二)造成直接经济损失一百万元以上的。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所

别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]的规定对该公司处以行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员（1 人）

史某，男，群众，深圳骋风马术公司总经理，全面负责本公司的日常管理工作，2023 年 6 月 10 日任总经理职务。史某作为公司日常经营管理主要负责人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未根据海边骑行活动风险组织开展防溺水应急救援演练，对本起事故负有直接管理责任。以上行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）项[7]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[8]的规定对其处以行政处罚。

在地县级及以上人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；……

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处以一年年收入百分之四十的罚款；……

（四）其他处理建议

建议区公共事业局、鲈门镇政府深入分析体育领域行业监管和属地监管工作存在的问题和不足，提出具有针对性、行之有效的改进措施并形成书面材料报送区安委会。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，树牢安全红线意识，有效防范生产安全事故的发生，提出如下建议措施：

（一）深圳骋风马术公司要深刻汲取本次事故教训。对照安全生产相关法律法规的要求，针对企业业态特征，严格落实企业主体责任，强化日常管理，提高风险辨识管控能力。一是要认真梳理安全生产薄弱环节，建立健全覆盖全岗位、全环节、全过程的安全生产责任制，完善规章制度；二是要切实提高教育培训针对性和有效性，有效提升从业人员遵章守纪意识和安全意识；三是要梳理应急救援中存在的短板不足，编制应急预案，加强应急演练，合理规划骑乘路线，在骑行范围内配备应急救援器材，提高应急处置能力。

（二）区公共事业局要深刻汲取本次事故教训，针对事故暴露出的问题，举一反三，引以为戒，严格落实行业部门监督管理责任。针对我区体育领域企业安全管理现状，制定相应的专项检查方案，深入开展体育领域安全检查行动，对于检查发现的问题，采取有效措施及时督促相关单位进行整改，不断压实企业主体责任，避免类似事故再次发生。

（三）蚧门镇政府要进一步强化属地管理责任意识，狠抓事前防范，会同行业主管部门开展辖区内体育领域专项整治，积极与行业主管部门沟通，加大巡查检查频次及隐患排查力度，确保安全形势平稳可控。